

청소년의 향락음식점 / 노래방 출입 등에 대한 논란이 발생함
· 미성년자 출입제한구역의 청소년출입에 대한 논란 · 담배자판기 설치 제한에 관한 논란 · 청소년 노래에 관한 논란
⇓
풍속영업의 규제에 관한 법률시행령을 제정함(1992)
· 현 20세에서 18세로 낮추자는 경찰청의 의견 제시로 본격화함 - BUT, 반대 의견에 부딪혀 철회됨

3) 청소년보호 관련법의 제정

- ① 「청소년보호법(법률 제5297호)」이 제정됨(1997)
 - 날로 심각해지는 청소년유해환경을 종합적으로 규제할 수 있는 법률의 필요성이 대두된 결과임
- ② 청소년보호위원회가 발족됨(1997. 7. 5)
- ③ 「청소년의 성보호에 관한 법률」이 제정됨(2000. 2. 3)
- ④ 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」로 전면 개정됨(2009. 6. 9)
 - 「청소년의 성보호에 관한 법률」이 개정된 것임
 - ⇒ 아동도 이 법에 따른 보호대상임을 명확히 함
- ⑤ 현행 법률 시행 중(2017. 3. 27)
 - 매년 개정되어 세부적인 조례가 변경됨

6주차 - 2차시 청소년복지정책의 역사와 기능

1. 청소년복지 정책의 영역과 발전과정의 이해

◆ 청소년 복지

- 청소년이 정상적인 삶을 영위할 수 있는 기본적인 여건을 조성하고

조화롭게 성장 · 발달할 수 있도록 제공되는 사회적 · 경제적 지원을 말함
(출처) 청소년기본법 제3조

◆ 청소년 복지향상

- 국가
 - 청소년들의 의식 · 태도 · 생활 등에 관한 사항들을 정기적으로 조사함
⇒ 개선하기 위해 청소년 복지향상 정책을 수립하고 시행해야 함
- 국가 및 지방자치단체
 - 기초생활의 보장, 직업재활훈련, 청소년활동 지원 등의 시책을 추진함
⇒ 정신적 · 신체적 · 경제적 · 사회적으로 특별한 지원을 필요로 하는
청소년을 우선적으로 배려해야 함

(출처) 청소년기본법 제49조

1) 청소년복지 정책의 변천

◆ 청소년복지의 맹아기

- 해방 ~ 1961년(아동복지법, 미성년자보호법 제정 전)
 - 조선구호령(1944)과 몇 개의 미군정 법령 및 처무준칙에 따라
청소년복지가 실시됨
 - 청소년복지의 맹아
 - ▶ 요보호 아동의 보호
 - ▶ 연소노동자의 보호
 - ▶ 비행청소년의 보호

① 13세 이하 요보호 아동의 보호

- 청소년은 배제함
 - ▶ 공공구호 대상
 - 65세 이상의 무의탁 노인
 - 6세 이하의 아동을 부양하는 여자
 - 13세 이하의 아동
 - 불치의 병으로 신음하는 사람
 - 여성, 노인, 장애인

※ 일부 나이 어린 청소년도 포함되었지만, 청소년을 아동의 연장선상에서 보호함

② 아동시설의 인가제와 유형

- 사회복지시설을 대상별로 구분하여 아동시설이 정체성을 갖게 됨
- 정부의 지원과 감독이 강화됨
- 후생시설 설치기준을 공포함(1950. 2. 17) - 사회부
 - ▶ 아동시설을 인가시설로 함
 - ▶ 6 · 25로 발생한 수많은 전쟁고아를 수용 · 보호하는 근거임
 - ▶ 이후, ‘후생시설 운영요령’(1952. 10. 4)으로 강화됨
 - ▶ 아동시설
 - 영아원, 육아원, 감화원 등으로 구분함
 - ▶ 후생시설
 - 모자원, 정신치료감화원, 불구수용원, 맹아원, 직업보도원, 양로원 등으로 구분함

③ 18세 미만 아동 노동의 보호

- 아동노동법규는 청소년을 보호의 대상으로 인식함
 - ▶ 「아동노동법규」 제정(1946, 미군정)
 - 14세 미만은 상공업체의 고용을 금지함
 - 18세 미만은 중공업체 또는 유해업체 종사를 금지함
 - 일일 노동시간을 제한함
 - ⇒ · 16세 미만 8시간 이내
 - 18세 미만 10시간 이내
- 「아동노동법규」의 의의
 - ▶ 아동이란 용어를 사용하고 있지만 18세 미만 ‘근로청소년’을 보호하기 위한 최초의 규정임
 - ▶ 이후, 「아동노동법규」의 정신을 계승한 법률이 제정됨
 - 미성년자 노동보호법(1947)
 - 근로기준법(1953)

③ 20세 미만 비행청소년의 보호

- 비행아동에 대한 시설보호는 일제강점 하에서부터 시작함

(예) · 영흥학원(1923)

· 목포학원(1938)

- 「소년법」의 제정(1958)

▶ 반사회적 성향을 가진 20세 미만 소년의 생활환경 조정과 교정을 위함

⇒ 보호처분을 행하고, 형사 처분에 있어 특별 조치함

◆ 청소년복지의 도입기

· 청소년복지 도입의 시작

- 「미성년자보호법」, 「아동복지법」이 제정됨(1961)

▶ 「아동복지법」 이전 법령

· 보호시설에 있는 고아의 후견직무에 관한 법률

· 고아입양특례법(1961)

⇒ 이름에서 볼 수 있듯이 ‘고아’에 대한 보호가 입법목적임

· 「아동복지법」 체제가 전면 개정됨

- 아동복지법

▶ 1981년 제정됨

▶ 보호의 대상은 ‘요보호 아동’에서 ‘전체 아동’으로 크게 변함

▶ 아동이란 용어를 사용하고 있지만 18세 미만의 아동 중에는 통념상

청소년이 포함되어 있음

① 18세 이하 요보호 아동의 보호

- 「아동복지법」의 의의

▶ 보호대상을 18세 미만의 아동으로 확장시킴

· 13세 이하 → 18세 미만

※ ‘아동’이라는 용어를 사용하고 있지만 ‘청소년’까지 포함한 것임

▶ 보호 대상인 ‘요보호 아동’에 대한 정의를 명확히 함

▶ 아동복지에 대한 책임을 명시함

아동이 보호자로부터 유실 · 유기 또는 이탈된 경우
아동의 건전한 출생을 기할 수 없거나 기타의 경우



아동이 건전하고 행복하게 육성될 수 있도록 함

② 아동복지시설의 세분화

- 「아동복지법」은 아동복지시설을 13개 종류로 규정함

▶ 아동상담소	▶ 아동휴양시설
▶ 보육시설	▶ 교호시설
▶ 조산시설	▶ 부랑아보호시설
▶ 정신박약시설	▶ 소년직업보도시설
▶ 맹아양호시설	▶ 지체부자유아보호시설
▶ 농아양호시설	▶ 모자보호시설
▶ 신체허약보호시설	

- ▶ 아동휴양시설을 포함시킴

⇒ 「청소년육성법」에서 ‘청소년이용시설’을 포함시킬 수 있는 선례가 됨

③ 장애청소년에 대한 복지사업

- 「특수교육진흥법」의 제정(1977)

- ▶ 장애인에 대한 특수교육을 증진함 + 필요한 생활지식과 기능을 전수함

⇒ 일반 사회생활에 참여하게 함

- 세계장애자의 해(1981)의 지정으로 장애인 복지에 대한 관심이 증대됨

⇒ · 「심신장애복지법」이 제정됨

· 보건사회부(現 보건복지부)에 전담부인 재활과가 설치됨

- 「심신장애복지법」에 대한 비판

- ▶ 장애인복지에 대한 국가와 지방자치단체의 책임이 미약함

- ▶ 장애발생의 예방과 장애인의 고용촉진에 한계가 있음

BUT, 「장애인복지법(1989)」으로 전문이 개정될 때까지

장애인복지사업의 근거법이 됨

④ 미성년자 보호와 선도

- 청소년에 대한 복지

- ▶ 생계, 보건, 교육, 주거 등 인간의 기본적인 욕구에서 아동과 차별화한 것이 아니라 풍속이나 여가에서 구분하는 데 그침

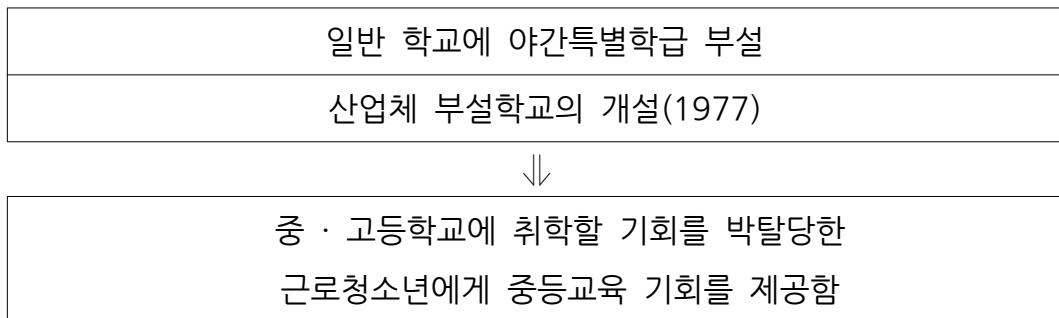
- 「미성년자보호법」

- ▶ 청소년을 대상으로 하는 대표적인 법임

- ▶ 만 20세 미성년자의 흡연, 음주, 기타 선량한 풍속을 해치는 행위를 금지함
- ▶ 미성년자의 보호에 필요한 사항을 규정함
⇒ 미성년자의 건강보호와 선도를 도모함
- 미성년자에게 규제하는 행위
 - ▶ 대부분 성인들이 아무런 죄의식이 없이 하는 행위임
BUT, 미성년자라는 ‘지위’ 때문에 ‘비행’으로 낙인이 찍히는 행위임

⑤ 근로청소년을 위한 복지사업

- 근로청소년에 대한 교육, 여가사업
- ▶ 정부가 청소년에게 구체적으로 복지를 제공한 사업임



⑥ 청소년보호대책의 실천

- ‘중앙청소년보호대책위원회’의 설치(1964)
 - ▶ 명시적으로 ‘청소년’을 정책의 대상으로 설정함
 - ▶ 위원회의 설치 및 운영을 통해 당시 청소년복지의 위상을 가늠할 수 있음
 - 청소년을 보호의 대상으로 인식함
 - 행정적인 대책을 세우는 것을 국가의 책임으로 인식함
 - 국가의 책임은 위원회로 분산됨
 - ▶ 매년 청소년보호대책위원회가 열림
BUT, 청소년복지의 제도화 등 획기적인 정책은 수립되지 않음
 - ▶ 청소년정책에 기본이 되는 법을 제정하고 행정체계를 정비함
⇒ 「청소년육성법」이 제정될 때까지 유보됨

◆ 청소년복지의 전개기

- 「청소년육성법」을 제정함(1987)
- 청소년복지의 영역이 아동복지와 구분됨

- ▶ 「청소년육성법」의 청소년복지
 - 청소년육성법 조항 어디에도 ‘청소년복지’, ‘복지’란 단어가 언급되지 않음
- 청소년육성법의 목적
 - ▶ 청소년육성법 제1조
 - 청소년의 인격형성을 도모하고, 청소년의 보호 · 육성 · 선도 및 지원에 관한 사업을 효율적으로 추진함으로써 청소년이 국가 · 사회발전에 이바지할 수 있는 건실하고 유능한 국민으로 성장하도록 함을 목적으로 함
 - ⇒ 청소년복지의 수행을 위한 근거법이 될 수 있음
- 「청소년육성법」의 대체법 「청소년기본법」이 제정됨(1991)
- 청소년기본법의 목적
 - ▶ 청소년기본법 제3조
 - 청소년기본법은 청소년의 복지를 증진하기 위함
 - ⇒ · 청소년복지가 「청소년기본법」의 법의 목적으로 규정됨
 - 청소년복지가 「청소년기본법」의 주요한 주제로 대두됨

2. 청소년복지정책의 추진경과

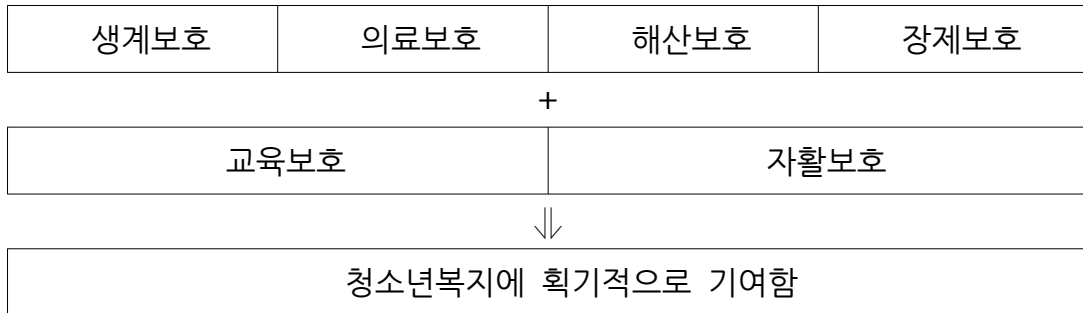
1) 청소년정책의 영역 설정

- ① 「청소년육성법」 제정이 청소년복지에 영향을 미침
 - 청소년정책의 영역을 설정함
 - 청소년정책을 담당할 수 있는 행정체계가 확립됨
- ② 정부가 체육부에 ‘청소년국’을 설치함(1988)
- ③ 시 · 도에 가정복지국 청소년과를 설치함
- ④ 매년 청소년육성 등을 위한 가정 · 학교 · 사회 각 영역에 걸친 종합계획을 수립하고 시행함

2) 교육보호와 제도화

- ◆ 「생활보호법」을 개정함(1982)

- 기존 보호의 종류에 교육보호와 자활보호를 첨가함



- 교육보호의 보호대상자는 중 · 고등학생으로 생활보호를 받는 빈곤청소년들이 실질적인 혜택을 받음
- 보호혜택의 범위 변경
 - 보호대상자
 - ▶ 생활보호대상자의 일부로 제한함 → 점차 저소득층자녀까지 확대함
 - 입학금과 수업료 면제
 - ▶ 중학교, 실업계 고등학교로 제한함 → 인문계 고등학교까지 확대함

3) 청소년시설의 제도화

◆ 「청소년육성법」

- 핵심내용은 청소년단체의 지원과 청소년시설의 설치 및 운영에 관한 것임
- 청소년시설의 구분
 - 청소년 전용시설 : 청소년회관, 야영장, 심신수련장, 자연학습원, 학생교육원, 학생과학관, 학생극장, 유스호스텔, 청소년오락시설
 - 청소년 이용시설 : 체육시설, 공공도서관, 박물관, 과학관, 공연장, 공원

(출처) 청소년육성법 시행령 제2조

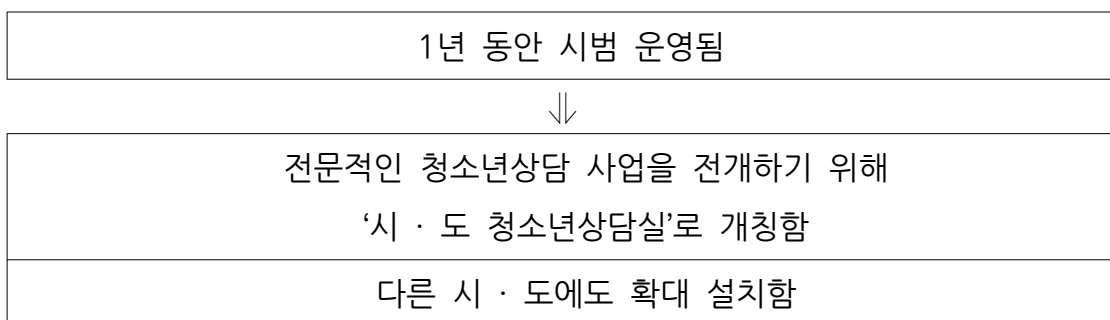
◆ 「청소년기본법」

- 청소년시설의 정의가 ‘청소년수련시설’로 바뀜
 - 생활권수련시설, 자연권수련시설, 유스호스텔
- 수련시설이 아닌 전용시설, 이용시설의 경우 법적인 지원과 감독의 대상에서 제외됨

4) 청소년상담사업의 확대

◆ 청소년종합지원센터(1990)

- 대구 · 광주에 설치함
- 목적
 - 전체 청소년을 건전하게 육성하기 위함
 - 요보호계층 청소년을 지원하기 위함
 - ▶ 고민상담, 취업과 진로, 여가문제



◆ 시 · 도 청소년상담실(1991)

- 일반청소년을 위한 복지기관이 거의 없는 상태에서 청소년의 고민을 상담할 수 있는 통로가 됨
- 재원조달 방식을 제시함
 - 재정의 공동 분담
 - ▶ 중앙정부(50%)
 - ▶ 시 · 도(50%)

5) 사회복지사업과 낮은 연계

◆ 청소년복지사업의 문제점

- 사회복지사업과의 낮은 연계
 - ① 「청소년기본법」과 「사회복지사업법」은 연계가 없음
 - ② 청소년지원센터는 「청소년기본법」에 근거를 두고 있으나 일부분의 지원만 받거나 혹은 지원을 받지 못함
 - ▶ 청소년정책의 영역을 설정함
 - ▶ 청소년정책을 담당할 수 있는 행정체계가 확립됨
 - ▶ 행정적인 조치로 일부 지원을 받는 경우
 - 빈민지역에 많은 ‘청소년공부방’

- 가출청소년을 위한 ‘청소년쉼터’ 등
- ▶ 행정적 · 법적 보호를 전혀 받지 못하는 경우
- 결손가정에서 유기 혹은 이탈된 청소년을 보호하는 ‘나눔의 집’